



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ACUERDO de 21 de julio de 2026, de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, por el que se aprueba definitivamente el proyecto de expropiación Ex.25-01 calle Guipúzcoa n.º 12. Expte.: Gestión Urbanística 2025/AIE_01/000005.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de julio de 2026, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Visto el expediente n.º 2025/AIE_01/000005 Proyecto de Expropiación Ex.25-01 Calle Guipúzcoa 12, y atendido que:

1.– Con fecha 15 de diciembre de 2025, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se aprobó inicialmente el proyecto de expropiación y ocupación referenciado, y se abrió el periodo de información pública (B.O.C. y L. 26-12-25).

2.– Se notificó individualmente el acuerdo de aprobación inicial a los afectados mediante el traslado de la hoja de aprecio y de la propuesta de fijación razonada de los precios, para que pudieran presentar las alegaciones. Concluidos estos trámites sin alegaciones, procede la aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación, incorporado al expediente como Anexo I, con las correcciones que luego se dirán.

3.– En el mencionado acuerdo de aprobación inicial se aprobó un gasto por importe de 130.075,79 euros para atender el pago del justiprecio con cargo a la aplicación presupuestaria 02/1511/600 del presupuesto municipal de 2025 y con vinculación al proyecto 2025/2/1511/1 y de tramitación.

4º.– Del contenido del proyecto, que ahora se aprueba definitivamente, puede destacarse lo siguiente:

- El expropiante y el beneficiario de la expropiación es el Ayuntamiento de Valladolid.
- En cuanto al bien a expropiar es una parcela con edificación localizada en la calle Guipúzcoa número 12, de Valladolid. Su referencia catastral es 6818216UM5161H0001IH. Constan los planos georreferenciados. La superficie real topográfica de la parcela es 314,70 m² y la superficie construida de la edificación existente es de 119,70 m², estas son las que se adoptan a efectos expropiatorios para su valoración.
- Se contiene la valoración justificada de los bienes y derechos, que asciende a 123.881,71 euros, con un premio de afección del 5% (6.194,09 euros), y un total de 130.075,79 euros.

5º.— En el acuerdo de aprobación inicial se indicaba que para la aprobación definitiva debía tenerse en cuenta que la expropiación se dirige a los dos propietarios por título de herencia, Don Diego Nicolás González Gatón y Don César Alejandro González Gatón, herederos, según la escritura aportada al expediente de 22 de febrero de 1999 de Doña María Luisa Gatón Gracia, Don Nicolás González Martínez y de la hija de ambos, Doña Marta González Gatón. Siendo esta titularidad probada preferente a la catastral, y sin que se hayan aportado documentos en el periodo de alegaciones que desvirtúen la escritura pública antedicha, que convierte a ambos en propietarios de bien expropiado, inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 1, tomo 1797, libro 169, folio 150, finca 17.277.

6º.— Desde el punto de vista económico las obligaciones derivadas de este acuerdo se harán frente con cargo a la aplicación presupuestaria 02/1511/600 del presupuesto municipal de 2026 y con vinculación al proyecto 2025/2/1511/1.

7º.— Consta en el expediente informe de fiscalización previa de requisitos básicos, favorable, de Intervención General (art. 214 LHL) de fecha 1 de julio de 2026.

8º.— Conforme a lo dispuesto por el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local la materia de gestión urbanística.

En su virtud, SE ACUERDA:

Primero.— Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación en C/ Guipúzcoa 12, en ejecución de PGOU, incorporado al expediente como Anexo I (identificado como 2 Anexo I) con la corrección referida a las alusiones del proyecto respecto a la titularidad del bien del bien expropiado que corresponde a D. Diego Nicolás González Gatón y D. César Alejandro González Gatón.

Segundo.— Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada, de los bienes y derechos a ocupar necesariamente, y que se contiene en el proyecto expropiatorio con la corrección indicada.

Tercero.— Comprometer un gasto por importe de 130.075,79 euros, en concepto de justiprecio, con cargo a la aplicación 02/1511/600 del presupuesto municipal de 2026, a favor de don Diego Nicolás González Gatón con DNI **3036*** y don Cesar Alejandro Gónzalez Gatón con DNI ***7865** con el siguiente desglose:

- Diego Nicolás González Gatón: 65.037,90 €
- Cesar Alejandro Gónzalez Gatón: 65.037,89 €

Cuarto.— La aprobación definitiva produce los efectos citados en el artículo 184 de Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en cuanto no se deriven del planeamiento urbanístico previamente aprobado, de conformidad con el art. 224.2 del citado Reglamento, en el que se alude expresamente a la “declaración de utilidad pública o interés social” y a “la necesidad de ocupación”.

Quinto.— Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y efectuar las notificaciones a los titulares de bienes y derechos afectados y demás interesados en el expediente.

Sexto.— Advertir a los interesados que transcurridos veinte días desde la notificación de la aprobación del Proyecto de Expropiación sin que presenten disconformidad con la valoración contenida en la hoja de aprecio se considerará el silencio del interesado como aceptación de la valoración fijada en la hoja de aprecio, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente y de conformidad (art. 225.2 RUCyL) y a tal fin se redactarán las actas de pago o depósito y las actas de ocupación y se citará a los interesados para su firma y recibir el pago.

Séptimo.— En el supuesto de que en el plazo dado el apartado anterior se presentase disconformidad con la valoración contenida en la hoja de aprecio, se procederá a trasladar el expediente a la Comisión Territorial de Valoración para que fije el justiprecio (art. 225.2 RUCyL).

Octavo.— Facultar a la Concejalía Delegada General del Área de Urbanismo y Vivienda para que con las más amplias facultades que se requieran, pueda dictar los actos que sean necesarios para la efectividad de este acuerdo incluida la rectificación de errores materiales numéricos o contables, la modificación por omisiones que pueda ser suplida razonablemente con los datos que figuran ya en el expediente y demás que no supongan modificación sustancial del acuerdo.»

Contra el presente acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternatively, o recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano de este Ayuntamiento que lo ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso o reclamación que considere procedente.

El instrumento de Gestión Urbanística aprobado podrá consultarse íntegramente en la dirección electrónica www.jcyl.es/plau (PLAU), una vez haya sido publicado el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 19 de agosto de 2026.

El Alcalde,

P.D El Concejal Delegado del Área
de Urbanismo y Vivienda
(Dto. 5251 de 3 de julio de 2023)

Fdo.: JOSÉ IGNACIO ZARANDONA FERNÁNDEZ